

<제11장 행정심판의 일반론.제02절 행정심판의 종류>

[기출][2010-2]하자있는 거부처분에 대한 행정심판법상 청구 및 재결의 실효성 확보수단

《【문제2】하자있는 거부처분에 대한 행정심판법상의 권리구제수단에 관하여 설명시오(단, 집행정지 및 임시처분은 제외함). (25점)》

<문제2> 하자있는 거부처분에 대한 행정심판법상 청구 및 재결의 실효성 확보수단

I. 문제의 제기

- 행정청의 거부처분에 하자가 있는 경우 당사자는 이에 대하여 행정심판을 청구하여 구제를 도모할 수 있다. 행정심판법은 사법절차의 한계를 넘어 행정청에 적극적 행위를 명하거나 직접 처분을 할 수 있는 독자적인 구제수단을 마련해 두고 있다. 이하에서는 거부처분에 대항하는 행정심판의 청구유형과 재결의 실효성을 확보하기 위한 수단들을 중심으로 실질적 권리구제방안에 대하여 설명한다.

II. 하자있는 거부처분에 대한 행정심판의 청구

1. 취소심판 및 무효등 확인심판

(1) 취소심판의 의의 및 가능성

- 거부처분은 행정소송법 및 행정심판법상 처분에 해당하므로 이에 대한 취소심판 청구가 가능하다.

(2) 무효등확인심판의 의의 및 가능성

- 거부처분의 하자가 중대하고 명백한 경우 당사자는 무효등확인심판을 청구할 수 있으며, 이 경우에도 개정법에 따라 피청구인에게 재처분의무가 성립하여 실질적 권리구제가 도모된다.

2. 의무이행심판

(1) 의의 및 성격

- 의무이행심판은 행정청의 거부처분이나 부작위에 대하여 일정한 처분을 하도록 명하거나 직접 처분을 하는 이행청구적 심판으로, 행정심판법이 인정하는 독자적 제도다.

(2) 거부처분 구제에서의 실효성

- 거부처분에 대한 의무이행재결은 행정청의 거부로 침해된 당사자의 신청권과 실질적 이익을 가장 확실하고 신속하게 실현하는 수단으로 기능한다.

III. 재결의 실효성 확보수단

1. 재처분의무

(1) 기속력으로서의 재처분의무

- 행정심판의 재결은 피청구인인 행정청을 구속하는 기속력을 가지며, 거부처분 취소재결이나 의무이행재결이 내려지면 피청구인은 재결의 취지에 따라 다시 처분을 해야 할 의무를 진다.

(2) 대상 재결의 범위

- 행정심판법 제49조에 따르면 거부처분의 취소재결, 무효등확인재결, 의무이행재결(처분재결 및 처분명령재결) 모두에 대해 행정청의 재처분의무가 명문으로 인정된다.

2. 직접처분 및 간접강제

(1) 위원회의 직접처분

① 의의 및 요건

- 처분명령재결에도 불구하고 행정청이 처분을 하지 아니하는 경우, 위원회는 청구인의 신청에 따라 시정을 명하고 기한 내에 이행하지 않으면 직접 처분을 할 수 있다.

② 인정 한계

- 해당 제도는 의무이행재결에만 인정되며, 거부처분 취소재결에는 적용되지 않는다.

(2) 간접강제제도

① 의의 및 요건

- 행정청이 재처분의무를 이행하지 않는 경우 위원회는 청구인의 신청에 따라 지연기간에 따른 배상을 명하거나 즉시 배상할 것을 명할 수 있는 간접강제 결정을 내릴 수 있다.

② 적용 범위

- 직접처분과 달리 취소재결, 무효등확인재결, 의무이행재결 모두에 전면 적용되는 강력한 구제 수단이다.

IV. 사안의 적용

1. 취소심판 청구의 한계와 구제

- 당사자가 거부처분 취소심판을 청구하여 인용재결을 얻은 경우 행정청은 재처분의무를 부담하나, 이를 불이행할 시 직접처분은 불가능하고 간접강제를 통해서만 피청구인의 의무 이행을 강제할 수 있다.

2. 의무이행심판 청구의 실효성 극대화

- 당사자가 의무이행명령재결을 얻었음에도 행정청이 이를 불이행하는 경우, 청구인은 간접강제를 신청하여 경제적으로 압박할 수 있을 뿐만 아니라 위원회에 직접처분을 신청하여 직접 권리구제를 받을 수 있다.

V. 결론

- 행정심판법은 하자있는 거부처분에 대하여 취소심판뿐만 아니라 의무이행심판이라는 강력한 구제수단을 인정하고 있다. 아울러 행정청의 재처분의무 불이행 시 이를 실효적으로 강제하기 위하여 직접처분과 간접강제 제도를 유기적으로 병행 배치함으로써 행정소송에 비하여 신속하고 전향적인 국민의 권리구제를 실현하고 있다.